

1503157-48.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Para tanto, adotou-se o entendimento de que a qualificadora do delito de furto é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da causa de aumento de pena. O legislador afastou a incidência da majorante em relação ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503157-48.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503157-48.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271310/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 27853270 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2271310 - 04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON DA SILVA SIMAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

MAYCON DA SILVA SIMÃO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 155, §1º e §4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 23h47min, na Rua Major Francisco Barcelos, nº 591, Jardim Gloria, na cidade e comarca de Limeira, o acusado subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, 80 peças diversas de semijoias, avaliadas em aproximadamente R\$15.000,00, conforme auto de exibição, apreensão e entrega, pertencentes à Gabriela Soares Santos.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado arrombou as portas da loja

da vítima com um machado e entrou no estabelecimento, onde apoderou-se de aproximadamente 80 peças diversas de semijoias. Em seguida, ele evadiu-se do local com uma bicicleta.

Entretanto, a vítima estava em sua residência e ouviu barulhos vindos da loja, que é localizada na frente do imóvel. Desta forma, policiais militares foram acionados e, chegando ao local, avistaram o denunciado na bicicleta. Ao notar que seria abordado, o denunciado se evadiu e dispensou os produtos subtraídos e um machado, sendo detido em seguida. O acusado foi preso em flagrante.

As mercadorias dispensadas pelo denunciado foram recuperadas e reconhecidas pela vítima.

A denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2022 (fls. 83/85).

O réu foi citado (fls. 104), tendo apresentado defesa prévia (fls. 107/108).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como interrogado o acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04 e 05), boletim de ocorrência (fls. 32/34), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 36 e 37), laudo pericial (fls. 97/101), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 10).

Em Juízo, o réu disse que tem 28 anos. É pedreiro. Realmente praticou o furto. Invadiu o local. Pegou os brincos das prateleiras. Estava em situação de rua. Não tinha dinheiro. Queria subtrair alimentos, mas aproveitou da situação e furtou os brincos. Está arrependido. Fugiu porque ficou com medo dos policiais (mídia).

A confissão do réu encontra amparo na prova oral colhida.

A vítima Gabriela Soares Santos disse que os fatos ocorreram perto da meia noite. Ouviu barulhos. Mora ao lado do seu comércio. O local é silencioso. Escutou barulhos de plástico, eram nos brincos em frente da sua loja. Depois escutou um barulho mais forte, duas portas foram arrombadas. Pediu a sua filha que acionasse a polícia. Seu vizinho também foi acionado. A polícia chegou e fez buscas pela região. O acusado foi preso com as suas mercadorias. A avaliação dos produtos deu em torno de quinze mil reais, o custo é mais elevado porque é voltado ao mercado de noivas. Não conhece o réu (mídia).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e de testemunhas, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o

proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

"(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância" (...) RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

"Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...)Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

A policial militar Georgina Conceição Ferreira Casaroti disse que o COPOM jogou na rede a ocorrência de furto em andamento. Foram ao local dar apoio às demais viaturas. Numa avenida viram o réu de bicicleta. Voltaram e fizeram a abordagem. A abordagem se deu na Avenida Campinas. O réu largou a bicicleta e começou a fugir a pé dispensando um balde com semijoias e machadinha utilizada para arrombar a loja. Seu parceiro correu atrás dele e o deteve. Efetuaram a prisão. Indagado, ele estava muito agressivo e gritava. Só depois ele disse que cometeu o furto. As câmeras do local mostraram o imputado saindo do local com a bicicleta e pertences do comércio (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, o acusado foi até o salão comercial e lá, mediante o rompimento de obstáculo (cf. laudo pericial de fls. 97/101), subtraiu, para si,

as semijoias que estavam ali para serem vendidas. A proprietária do imóvel, que reside ao lado do comércio, percebeu a movimentação e telefonou para a Polícia Militar.

Ao receberem a notícia de que o autor do delito se evadiu do local com uma bicicleta, os policiais militares, enquanto se dirigiam para o local do ocorrido, visualizaram o acusado que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga. Devido a essa atitude suspeita, os agentes públicos perseguiram o denunciado e, durante a fuga, os agentes públicos viram a dispensa dos objetos furtados e de um machado, que foram posteriormente recuperados e apresentados na delegacia (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 36 e 37).

O acusado foi abordado e, ao ser indagado pelos policiais militares, confessou que havia praticado o delito por estar em situação de necessidade. Houve prisão em flagrante delito.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de furto imputado.

Ressalto que a qualificadora de rompimento de obstáculo resultou comprovada pela prova oral colhida, fato este ratificado pelo laudo pericial de fls. 97/101, acompanhado de fotografias. O perito foi claro em apontar que "o acesso ao interior do estabelecimento seg. informes teria ocorrido mediante arrombamento da fechadura da porta de vidro frontal. A porta da sala interna, voltada para o salão da loja, havia sido arrombada, onde apresentava marcas de amolgamentos de aspecto recente" (fls. 98).

É sabido que o delito de furto se consuma com a posse sobre a coisa, ainda que por um breve espaço de tempo, não se exigindo que o agente consiga a posse mansa e pacífica, como antes se entendia. Trata-se, portanto, de adoção da teoria da amotio (cf. STJ, AgRg no REsp 1483770/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

No caso dos autos, o crime de furto está consumado, pois o réu obteve a posse das semijoias que pretendia subtrair, tendo sido detido posteriormente pelos guardas quando estava em fuga em local distante do delito.

Nem alegue a insignificância da conduta para sustentar sua atipicidade. A legislação penal brasileira não consagra o "princípio da insignificância" ou o da "bagatela". A ação criminosa envolveu bens que contam com valor economicamente apreciável (grande quantidade de semijoias, com o valor aproximado de R\$15.000,00), de réu que conta com maus antecedentes e é reincidente, consolidando a tipicidade do ato também em sua dimensão material, conforme julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça que seguem abaixo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias destacaram os maus antecedentes e a reincidência específica do réu - que ostenta duas condenações definitivas anteriores pelos crimes de furto e de roubo - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp 1673509/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO. (...) II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EResp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares

da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. III - In casu, não se tem como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com quatro condenações já transitadas em julgado. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância (...)" (STJ, AgRg no HC 623.343/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE (...) 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. Evidenciado que o recorrente, além de ser reincidente específico, é possuidor de maus antecedentes (e, ainda, em poucos dias praticou dois delitos contra o patrimônio em face da mesma vítima), resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, além de demonstrar o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1803543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Portanto, não é recomendável ou justo premiar o réu com a aplicação do princípio da insignificância.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o bem de valor insignificante. É imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Aquele, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se o princípio da insignificância.

Registre-se que eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 358).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal do réu.

Por fim, não incide a causa de aumento de pena do furto noturno, apesar do entendimento em sentido contrário do julgador.

Em recente julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime em questão (cf. STJ, REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022; REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022; REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Eis o teor da tese jurídica fixada:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Para tanto, adotou-se o entendimento de que a qualificadora do delito de furto é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da causa de aumento de pena. O legislador afastou a incidência da majorante em relação ao crime qualificado previstos no parágrafo 4º do artigo 155 do CP.

Em razão da interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado.

Logo, afasto a causa de aumento de pena do furto noturno.

Demonstrada a parcial procedência da imputação, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, eis que o acusado é portador de Maus Antecedentes (cf. Autos nº 0008790-33.2012.8.26.0428 - trânsito em julgado aos 17/10/2016 - fls. 41/44), ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O conceito de Maus Antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de

prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, oporo a compensação integral entre a agravante da reincidência (fls. 41/44 - Autos nº 0009252-87.2012.8.26.0428) e a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira e última fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, o qual torno a pena acima definitiva.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Em razão da quantidade de pena aplicada (inferior a 04 anos), da reincidência e dos maus antecedentes em delitos patrimoniais, o regime inicial deverá ser o fechado, sob a luz do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Como o acusado é portador de maus antecedentes e é reincidente, sua folha demonstra que a imposição de medidas alternativas, como as penas restritivas de direitos, não trará o caráter preventivo da pena.

Sendo assim, afasto a possibilidade de substituição da pena corporal, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, por não se mostrar medida socialmente adequada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar MAYCON DA SILVA SIMÃO, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 11 (onze) dias-multa, no seu menor valor.

Não haverá substituição por penas alternativas.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, pelo fato de responder ao processo custodiado, em razão da gravidade do crime de furto qualificado, para garantia da ordem pública, não poderá recorrer em liberdade, anotando-se que é reincidente e portador de maus antecedentes.

Recomende-se na prisão em que se encontra recolhido.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas processuais na forma da Lei Estadual nº 11608/03, observada a gratuidade processual concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA